第15讲 银行销售及代理销售产品相关法律法规（八）

第三节 银行销售及代理销售产品相关法律法规

（二）《外汇业务指引》中关于个人经常项目外汇业务的介绍

1. 关于个人结售汇的相关条款

第五十四条规定，个人经常项目外汇业务应具有真实、合法的交易背景。

个人结汇和境内个人购汇实行年度便利化额度管理，便利化额度分别为每人每年等值5万美元。

第五十五条规定，个人凭本人有效身份证件在银行办理年度便利化额度内的结汇和购汇。

标有身份证件号码的户口簿、临时身份证可作为境内个人有效身份证件。

个人可通过银行柜台或电子银行渠道办理结汇和购汇。

第五十六条规定，境内个人凭本人有效身份证件和有交易额的结汇资金来源材料，在银行办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇。

境内个人凭本人有效身份证件和有交易额的购汇资金用途材料，在银行办理不占用年度便利化额度的经常项目购汇。

第五十七条规定，境内个人办理购汇业务，应真实、准确、完整填写个人购汇申请书，并承担相应法律责任。

第五十八条规定，境外个人凭本人有效身份证件和有交易额的结汇资金用途材料，在银行办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇。

结汇单笔等值5万美元以上（不含）的，应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。

第五十九条规定，境外个人在境内取得的经常项目合法人民币收入，凭本人有效身份证件和有交易额的购汇资金来源材料（含税务凭证）在银行办理购汇。

持有外国人永久居留身份证的境外个人适用购汇年度便利化额度。

第六十条规定，境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇，凭本人有效身份证件和原兑换水单办理，原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起24个月；对于当日累计兑换不超过等值500美元（含）以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值1000美元（含）的兑换，可凭本人有效身份证件办理。

第六十一条规定，个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇。办理时需提供委托人和受托人的有效身份证件、委托书以及近亲属关系说明材料等。

个人可委托他人（含近亲属）代为办理不占用年度便利化额度的结汇和购汇。办理时需提供委托人和受托人的有效身份证件、委托书和有交易额的相关材料等。

近亲属，是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。

近亲属关系说明材料包括户口本、结婚证、出生证等。

确无法提供近亲属关系说明材料的，可以近亲属关系承诺函替代。

第六十二条规定，个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理。

外汇局对规避管理的个人实行"关注名单"管理。

（1）外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以个人外汇业务风险提示函予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入"关注名单"管理，并通过银行以个人外汇业务"关注名单"告知书予以告知。

（2）外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人，列入"关注名单"管理，并通过银行以个人外汇业务"关注名单"告知书予以告知。

（3）"关注名单"内个人的关注期限为列入"关注名单"的当年及之后连续2年。在关注期限内"关注名单"内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料在银行办理。银行应按照真实性审核原则，严格审核相关材料。

第六十三条规定，被实施风险提示的个人，首次在柜台办理个人外汇业务时，银行应打印纸质个人外汇业务风险提示函进行告知；被实施"关注名单"管理的个人，首次在柜台办理个人外汇业务时，银行应打印纸质个人外汇业务"关注名单"告知书进行告知。

（更多资料+VX：9579293）

银行可根据个人要求为其本人查询被实施的"关注名单"管理结论，若个人对结论存在异议，应告知个人可向所在地外汇局核实。

（更多资料+VX：9579293）